



PRIMATURE

*La Première Ministre*

**DÉCRET N°25/028 DU 17 JUL 2025 FIXANT LES MODALITÉS DE PERCEPTION ET D'AFFECTATION DE LA TAXE DE PROMOTION DE LA SANTÉ « TPS » EN SIGLE**

**LA PREMIÈRE MINISTRE,**

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu la Loi n° 08/009 du 09 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Établissements publics, spécialement en son article 21 ;

Vu la Loi n° 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances Publiques, telle que modifiée et complétée à ce jour ;

Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-Loi n°23/006 du 03 mars 2023, spécialement en ses articles 128 et 128 Bis ;

Vu l'Ordonnance-Loi n° 011/2012 du 21 septembre 2012 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l'importation ;

Vu l'Ordonnance-Loi n° 18/002 du 13 mars 2018 portant code des accises ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 07 janvier 2022 fixant les attributions des ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 23/056 du 05 mai 2023 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Couverture Santé Universelle en République Démocratique du Congo ;

Vu l'Ordonnance n° 24/022 du 1<sup>er</sup> avril 2024 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 24/088 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu le Décret n° 20/002 du 05 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique, « ACOREP » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/13 du 09 avril 2023 portant organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Fonds de Solidarité de Santé, « FSS » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/14 du 09 avril 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation et Contrôle de la Couverture Santé Universelle, « ARC-CSU » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/15 du 09 avril 2023 portant organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Fonds de Promotion de la Santé « FPS » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/16 du 09 avril 2023 portant organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Institut National de Santé Publique, « INSP » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/17 du 09 avril 2023 portant organisation et fonctionnement d'un Établissement public dénommé Agence Nationale d'Ingénierie Clinique et du Numérique de la Santé, « ANICNS » en sigle ;

Considérant la nécessité et l'urgence de financer les projets d'infrastructures et équipements sanitaires, ainsi que les activités d'approvisionnement en médicaments et intrants de santé publique, de gouvernance du secteur de la santé, de renforcement des capacités des ressources humaines en santé, et de promotion de la production locale des médicaments, dans le contexte de mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle ;

Sur proposition conjointe des Ministres ayant la santé publique, le budget ainsi que les finances dans leurs attributions ;

Le Conseil des Ministres entendu ;

## **DÉCRÈTE :**

### **CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES**

#### **Article 1<sup>er</sup>**

Le présent Décret fixe les modalités de perception et d'affectation de la taxe de promotion de la santé conformément à l'article 128 bis de la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-loi n° 23/006 du 03 mars 2023.

#### **Article 2**

Au sens du présent Décret, on entend par :

**1. Produit de première nécessité :**

tout produit destiné à satisfaire les besoins essentiels d'ordre alimentaire, tels que repris à l'annexe du présent décret.

**2. Taxe de Promotion de la santé :**

taxe destinée à contribuer au financement de l'amélioration de l'offre de soins et services de santé telle qu'instituée par la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-loi n° 23/006 du 03 mars 2023.



2 







## CHAPITRE II : DES MODALITÉS DE PERCEPTION DE LA TAXE DE PROMOTION DE LA SANTÉ

### Article 3

La Taxe de Promotion de la Santé, « TPS », est fixée à 2 % de la valeur CIF des marchandises de toute nature à l'importation.

### Article 4

La TPS est recouvrée par la Direction Générale des Douanes et Accises « DGDA », pour le compte du Fonds de Promotion de la Santé, au même moment que les droits de douane, taxes et autres perceptions à l'importation, conformément à l'article 351 de l'Ordonnance-loi n° 10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes.

Elle est applicable à toutes les marchandises soumises aux droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation, à l'exception des intrants, produits, matériels, équipements et autres biens bénéficiant d'une exonération en vertu des lois et règlements en vigueur.

La DGDA et le FPS signent un protocole d'accord fixant les modalités pratiques de la perception de la TPS.

### Article 5

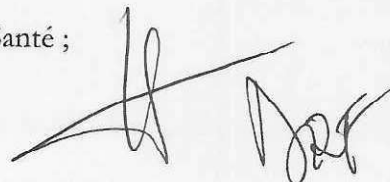
Les sommes perçues sont directement versées au compte du Fonds de Promotion de la Santé inscrit dans les livres d'une institution financière agréée en République Démocratique du Congo.

## CHAPITRE III : DE L'AFFECTATION DE LA TAXE DE PROMOTION DE LA SANTÉ

### Article 6

La TPS perçue est répartie de la manière suivante :

- (1) Quatre-vingts pour cent (80%) pour :
  - Financer les projets d'infrastructures sanitaires, d'équipements médicaux et la promotion de la production locale des médicaments et intrants spécifiques ;
  - Financer la promotion de la médecine traditionnelle ;
  - Financer l'approvisionnement en médicaments essentiels y compris les contraceptifs, les vaccins et les autres intrants spécifiques ;
  - Financer la gouvernance du secteur de la santé, la planification et le développement des ressources humaines du secteur de la santé ;
  - Subventionner les Établissements des services et soins de santé et pharmaceutiques.
- (2) Douze pour cent (12%) au profit du Fonds de Promotion de la Santé, y compris les rétributions dues à la DGDA ;
- (3) Un virgule cinq pour cent (1,5%) au profit de l'Autorité de Régulation et Contrôle de la Couverture Santé Universelle ;
- (4) Un virgule cinq pour cent (1,5%) au profit du Fonds de Solidarité de Santé ;



- (5) Un virgule cinq pour cent (1,5%) au profit de l'Institut National de Santé Publique ;
- (6) Un virgule cinq pour cent (1,5%) au profit de l'Autorité Congolaise de Règlementation Pharmaceutique ;
- (7) Un virgule cinq pour cent (1,5%) au profit de l'Agence Nationale de l'Ingénierie Clinique et du Numérique de la Santé ;
- (8) Zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) au profit du Conseil national de la Couverture Santé Universelle.

#### CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

##### Article 7

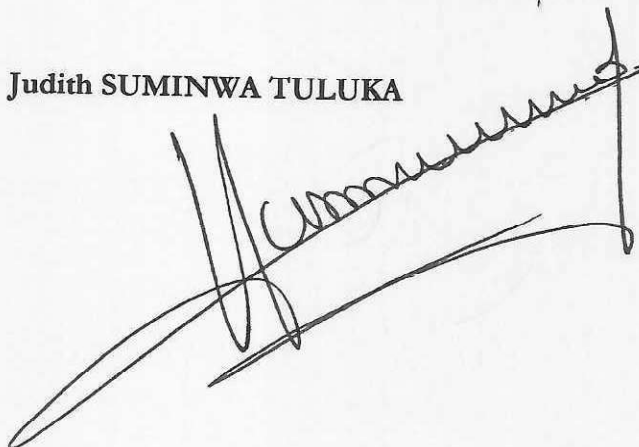
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

##### Article 8

Les Ministres ayant respectivement l'économie nationale, le budget, les finances et la santé publique dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret, qui entre en vigueur à la date de sa signature.

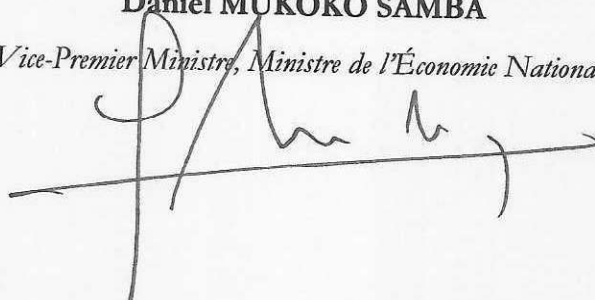
Fait à Kinshasa, le **17 JUL 2025**

**Judith SUMINWA TULUKA**



**Daniel MUKOKO SAMBA**

*Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie Nationale*



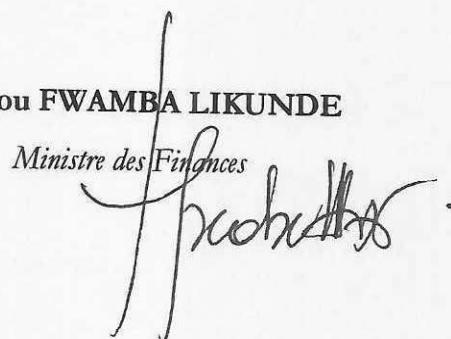
**Aimé BOJI SANGARA**

*Ministre d'État, Ministre du Budget*

A large, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the beginning and a long, sweeping underline.

**Doudou FWAMBA LIKUNDE**

*Ministre des Finances*

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a series of loops and strokes on the right.

**Samuel Roger KAMBA MULANDA**

*Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale*

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch at the top and several loops below.



**ANNEXE AU DECRET N°25/028 DU 17 JUILLET 2025 FIXANT LES  
MODALITES DE PERCEPTION ET D'AFFECTATION DE LA TAXE DE  
PROMOTION DE LA SANTE**

**LISTE DES PRODUITS DE PREMIERE NECESSITE EXEMPTES DE LA  
PERCEPTION DE LA TAXE DE PROMOTION DE LA SANTE, « TPS » EN SIGLE**

| N° | POSITION<br>TARIFAIRE | DESIGNATION DES MARCHANDISES                                                                                                                                             |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 02.01                 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîche ou réfrigérés                                                                                                            |
| 02 | 02.02                 | Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées                                                                                                                        |
| 03 | 02.03                 | Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîche, réfrigérées ou congelées                                                                                               |
| 04 | 0206.10.00            | Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés                                                                                                    |
| 05 | 0206.21.00            | Langues comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés                                                                                                             |
| 06 | 0206.22.00            | Foies comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés                                                                                                               |
| 07 | 0206.29.00            | Autres abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, congelés                                                                                                        |
| 08 | 0206.30.00            | Abats des animaux de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés                                                                                                               |
| 09 | 0206.41.00            | Foies des animaux de l'espèce porcine, congelés                                                                                                                          |
| 10 | 02.07                 | Viandes et abats comestibles des volailles, frais, réfrigérés ou congelés                                                                                                |
| 11 | 0303.55.00            | Chinchards, congelés                                                                                                                                                     |
| 12 | 0303.23.00            | Tilapias, congelés                                                                                                                                                       |
| 13 | 0305.51.00            | Poissons salés (harengs)                                                                                                                                                 |
| 14 | 0305.52.00            | Poissons salés (morues)                                                                                                                                                  |
| 15 | 0305.53.00            | Poissons salés (anchois)                                                                                                                                                 |
| 16 | 0305.54.00            | Poissons salés (tilapias)                                                                                                                                                |
| 17 | 0303.59.00            | Autres poissons salés                                                                                                                                                    |
| 18 | 0402.10.00            | Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matière grasses n'excédant pas 1.5%                                                |
| 19 | 0402.21.00            | Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1.5% sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
| 20 | 0402.29.00            | Autres lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1.5%                                        |
| 21 | 0504.90.00            | Autres (boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons), à l'état frais, réfrigérés ou congelés                              |
| 22 | 1006.20.00            | Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun)                                                                                                                                   |
| 23 | 1006.30.00            | Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé                                                                                                                          |
| 24 | 1006.40.00            | Riz de brisures                                                                                                                                                          |

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**ANNEXE AU DECRET N°25/028 DU 17 JUILLET 2025 FIXANT LES  
MODALITES DE PERCEPTION ET D'AFFECTATION DE LA TAXE DE  
PROMOTION DE LA SANTE**

|           |                               |                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25        | 15.08.90.00                   | Autres huiles d'arachides raffinés                                                                                                                                                  |
| <b>N°</b> | <b>POSITION<br/>TARIFAIRE</b> | <b>DESIGNATION DES MARCHANDISES</b>                                                                                                                                                 |
| 26        | 1511.10.00                    | Huile brut                                                                                                                                                                          |
| 27        | 1511.90.00                    | Autres huiles de palme raffinés                                                                                                                                                     |
| 28        | 1701.12.00                    | Sucre brut de betterave sans addition d'aromatisation ou de colorants                                                                                                               |
| 29        | 1701.14.00                    | Autres sucres de canne                                                                                                                                                              |
| 30        | 1901.10.00                    | Préparation de l'alimentation des nourrissons                                                                                                                                       |
| 31        | 1901.90.90                    | Autres laits en poudre (préparation des produits des n°04.01 à 04.04)                                                                                                               |
| 32        | 1902.19.00                    | Pâtes alimentaires sans œuf, non cuites, ni farcies, ni autrement préparés                                                                                                          |
| 33        | 2002.90.00                    | Autres tomates préparées ou conservées (concentré de tomate)                                                                                                                        |
| 34        | 2202.10.00                    | Eaux conditionnées pour la table                                                                                                                                                    |
| 35        | 2202.10.00                    | Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées                                                             |
| 36        | 2501.00.10                    | Sel iodé                                                                                                                                                                            |
| 37        | 3401.19.10                    | Savons de ménage                                                                                                                                                                    |
| 38        | 3401.20.10                    | Savons de toilette sous d'autres formes                                                                                                                                             |
| 39        | 3401.20.20                    | Savons ordinaires sous d'autres formes                                                                                                                                              |
| 40        | 3401.20.90                    | Autres savons sous d'autres formes                                                                                                                                                  |
| 41        |                               | Intrants pour fabrications des savons, suivant leurs positions tarifaires (sulfate, carbonate de sodium, hydroxyde de sodium, triphosphate de sodium, agents de surface organiques) |
| 42        | 3402.20.00                    | Préparation conditionnée pour la vente en détail                                                                                                                                    |
| 43        | 3808.94.00                    | Désinfectant                                                                                                                                                                        |
| 44        |                               | Les intrants et produits agricoles                                                                                                                                                  |
| 45        |                               | Les équipements et matériels agricoles                                                                                                                                              |
| 46        |                               | Le charbon et le calcaire qui entrent dans la fabrication du ciment                                                                                                                 |





PRIMATURE

*La Première Ministre*

**DÉCRET N° 25/027 DU 17 JUL 2025 FIXANT L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS, « SNAM » EN SIGLE.**

**LA PREMIÈRE MINISTRE,**

Vu la Constitution, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 92 ;

Vu le Décret du 19 mars 1952 relatif à l'art de guérir ;

Vu la Loi n° 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, telle que modifiée et complétée par l'Ordonnance-Loi n°23/006 du 03 mars 2023, spécialement en ses articles 14, 41, 43 quater et 54 ;

Vu l'Ordonnance-loi n°91-018 du 30 mars 1991 portant création d'un ordre des pharmaciens ;

Vu l'Ordonnance n° 27 bis/HYG du 15 mars 1933 sur l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'Ordonnance n° 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères ;

Vu l'Ordonnance n° 24/022 du 1<sup>er</sup> avril 2024 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n° 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des Vice-Premiers Ministres, des Ministres d'État, des Ministres, des Ministres Délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l'Ordonnance n° 24/088 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement ;

Vu le Décret n° 20/002 du 5 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un Établissement Public dénommé Autorité Congolaise de Réglementation Pharmaceutique, « ACOREP » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/13 du 9 avril 2022 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Solidarité de la Santé, « FSS » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/14 du 9 avril 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un Établissement Public dénommé Autorité de Régulation et de Contrôle de la Couverture Santé Universelle, « ARC-CSU » en sigle ;

Vu le Décret n° 22/15 du 9 avril 2022 portant organisation et fonctionnement du Fonds de Promotion de la Santé, « FPS » en sigle ;

